

1500043-13.2022.8.26.0608

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... de um revólver e o convidou para praticar um roubo. Juntos, roubaram uma outro motocicleta, da mesma marca e modelo, mas da cor preta. Depois disso, foram até Jacaré, onde Tardivo praticou o roubo. Ele mesmo disse que tinha uma conhecida, chamada Natália, que poderia guardar a motocicleta e arma utilizadas no roubo. Deixou os bens ali, levando consigo a arma de fogo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500043-13.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500043-13.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 22833604 - DEL.INV.GER. FRANCA, 2033271/2022 - DEL.INV.GER. FRANCA, AG5322-1/2022 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUILHERME TARDIVO e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

DIEGO HENRIQUE VASCONCELOS, FÉLIX DA SILVA, LUIZ GUILHERME TARDIVO, qualificados nos autos, foram denunciados e encontram-se processados como incursos no artigo 288, caput e parágrafo único, no artigo 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, por duas vezes e no artigo 180, caput todos c.c artigo 29, caput, do Código Penal, em concurso material, na forma prevista pelo artigo 69 do mesmo diploma legal, porque, segundo a acusação, em data incerta até dia 3 de fevereiro de 2022, conluiados e mediante unidade de desígnios, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Consta ainda que, no dia 3 de fevereiro de 2022, por volta das 15h30, no estabelecimento "Jacaré Refeições", situado na Avenida Severino Tostes Meireles, nº

1600, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Franca, DIEGO HENRIQUE VASCONCELOS, FÉLIX DA SILVA e LUIZ GUILHERME TARDIVO, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, a saber: 2 (dois) capacetes das marcas RB e BIEFE; 1 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy A20 e R\$ 30,00 (trinta reais) em moedas, pertencentes ao referido estabelecimento comercial, neste ato representado por Igor Tavares de Oliveira.

Ademais, consta que no mesmo dia (3 de fevereiro de 2022), às 23 horas, no estabelecimento "Baita Lanches" situado na Avenida Luiz Vasconcelos Pelizaro, nº 141, Bairro Jardim Esmeralda, nesta cidade e comarca de Franca, DIEGO HENRIQUE VASCONCELOS, FÉLIX DA SILVA E LUIZ GUILHERME TARDIVO, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, a saber: 2 (dois) aparelhos de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G e a quantia de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em dinheiro, pertencente ao referido estabelecimento, neste ato representado por Danilo de Moraes.

Outrossim, consta ainda que em data incerta, no período compreendido entre os dias 2 ao dia 4 de fevereiro de 2022, na Rua Laert Masini, nº 1619, Bairro Santa Helena, nesta cidade e comarca de Franca, DIEGO HENRIQUE VASCONCELOS, FÉLIX DA SILVA, LUIZ GUILHERME TARDIVO e NATÁLIA CAMILA LAURO, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, ocultaram, em proveito próprio ou alheio, as coisas que sabiam ser produtos de crime, a saber: 1 (uma) motocicleta Honda/CBX 250 Twister, ano 2005, cor preta, com placa de identificação adulterada, pertencente à vítima Cláudio Guimarães Brandão e 1 (uma) motocicleta Honda/CBX 250 Twister, ano 2006, cor prata, com placa de identificação adulterada, pertencente à vítima Hudson Carlos de Oliveira.

Ainda, consta que aos dias 4 de fevereiro de 2022, nas mesmas circunstâncias de local, NATÁLIA CAMILA LAURO possuía em sua residência arma de fogo, a saber uma pistola 765 cromada com 5 munições intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, consta que no mesmo dia 4 de fevereiro de 2022, em horário incerto, na Rua Laert Masini, nº 1619, Bairro Santa Helena, nesta cidade e comarca de Franca, NATÁLIA CAMILA LAURO se opôs à execução de ato legal, mediante violência ao policial militar Marcos Vinícius da Silva Pires, funcionário competente para executá-la.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e o auto de prisão em flagrante (fls.1 usque 258).

A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva em 5 de fevereiro de 2022. À corré Natália foi concedida a liberdade provisória nesta mesma data (fls. 180/182).

Recebida a denúncia em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 273).

Citados (fls. 337; 334; 338), os réus apresentaram defesa preliminar (fls. 346/349; 354).

A ré Natália não foi encontrada, o que impossibilitou sua citação (fls. 345). Foi determinado que se fizessem as providências necessárias para a realização do concurso policial para a localização da ré. (fls. 350). Todavia não logrou êxito, sendo que foi informado ao investigador de polícia que a ré se mudou após sair da cadeia e não deixou endereço ou telefone para contato. (fls. 355/356). Dessa forma, foi determinado o desmembramento do processo em relação a ela (fls. 357/358).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas, as vítimas, bem como o interrogatório dos réus.

Em memoriais, o Ministério Público postulou pela total procedência da pretensão punitiva, por entender estarem delimitadas a autoria e a materialidade delitivas. Ressaltou que embora o réu Félix tenha se retratado quanto à participação de Diego nos delitos, essa já estava devidamente comprovada. Evidenciou a participação de cada um dos acusados dentro da organização criminosa. Discorreu sobre a dosimetria da pena e pugnou pela fixação do regime fechado.

A defesa do acusado Diego Henrique Vasconcelos, a princípio, ressaltou que o rito processual não foi obedecido conforme a inteligência do art. 226 do CPP. Salientou que o local onde foram localizados os produtos provenientes dos crimes era a residência de Natália, e ele não morava junto com ela. Pugnou pela absolvição do acusado em razão da insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal e que o regime inicial de cumprimento seja fixado no semiaberto. Ademais, pleiteou pelo direito do réu recorrer em liberdade.

Por fim, a defesa de Luiz Guilherme Tardivo e de Felix da Silva, requereu a improcedência da pretensão punitiva, arguindo insuficiência probatória. Salientou que a confissão não pode, por si só, lastrear um decreto condenatório. Suscitou que o reconhecimento de suspeitos é um método falível. Destacou que não há, nos autos, indícios de que os réus tenham vínculo associativo permanente. Alegou que se trata de crime continuado e não de concurso material. Discorreu sobre a dosimetria e requereu a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

Após manifestação deste juízo, O Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para, ao invés de denunciar os réus pela prática do delito de receptação, denunciá-los pela prática de furto, eis que, durante o interrogatório, os réus Félix e Luis Guilherme confessaram o furto das motocicletas (fls. 471/480).

O aditamento foi recebido em 13 de junho de 2022 e foi designada data para novo interrogatório dos réus. (fls. 49/491).

As partes apresentaram alegações finais.

É o breve relatório.
Decido.

De proêmio, não merece prosperar a tese defensiva em relação à irregularidade do reconhecimento dos réus. Esclareço que as disposições tratadas no artigo 226 do Código de Processo Penal vêm orientar o procedimento para sua realização. Porém, sendo feito de forma diversa não anula o ato, pois não se trata de uma exigência legal. Assim é o entendimento jurisprudencial:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INC. VII, DO CPP. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS DO ART. 226 DO CPP. SUBSISTÊNCIA COMO PROVA. 1. Comprovada a autoria e materialidade do delito pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, amparadas por outros elementos de prova, deve ser mantida a sentença condenatória 2. As declarações de policiais não submetidas ao contraditório, mas confirmadas pelas provas judiciais colhidas, possuem valor probante. 3. O reconhecimento sem as formalidades dos arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal, ratificado por provas colhidas sob o contraditório, constitui elemento idôneo de prova. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF - APR: 20150110818493, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 113).(grifamos)

Ressalte-se que as duas vítimas reconheceram os acusados extrajudicialmente e em juízo, sem sombra de dúvidas. Assim, não há que se falar em nulidade.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva de todos os crimes pelo boletim de ocorrência (fls. 23/32; 222/223) auto de exibição e apreensão (fls. 33/35), auto de reconhecimento de objeto (fls. 38; 71/72), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 41 e 73), auto de entrega (fls. 39/40; 69/70; 221; 225), documentos com fotos dos objetos apreendidos (fls. 99/122), auto de avaliação (fls. 247/250), laudos periciais dos objetos (fls. 305/332), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, da mesma forma, restou evidenciada. Senão, vejamos:

O ofendido Igor Tavares de Oliveira disse que estava trabalhando no Espeto Jacaré, quando dois rapazes entraram em uma motocicleta. Isso era por volta das 15h. Um deles desceu da moto e perguntou por entrega de marmitex. Ato contínuo sacou da arma e exigiu a entrega de dinheiro. Todavia, o caixa já havia sido sangrado e não havia mais nada. Disse que possuía apenas o próprio celular. O réu tomou do aparelho celular e do saco de moedas. O outro assaltante ficou cuidando dos demais trabalhadores. Ele ainda subtraiu dois capacetes de propriedade particular de Igor. Também levaram o saco de moedas. O assaltante trazia o capacete e máscara, capacete levantado e blusa de frio. Conseguiu reconhecê-lo sem nenhuma dúvida na delegacia de polícia. Também conseguiu reconhecer a arma de fogo, pois ele colocou a arma no rosto do ofendido. O outro assaltante tinha estatura baixa e não conseguiu ver o rosto dele. Um terceiro assaltante, que tinha tatuagem no rosto, não estava no momento do assalto.

O ofendido Danilo de Moraes descreveu os fatos de forma semelhante. Mas estava na cozinha no momento do roubo. A esposa do réu estava no caixa e gritou, chamando a atenção do ofendido. Um dos assaltantes fugiu, mas antes disparou contra o ofendido. Conseguiu reconhecê-lo. Chamou a polícia e os policiais conseguiram abordar os assaltantes. Reconheceu o acusado Felix porque ele havia trabalhado para o ofendido, dias antes. Felix não participou do assalto na lanchonete. Os assaltantes procuraram pelo ofendido, dizendo a alcunha da vítima, qual seja "Gordão". Eles chegaram a levar alguns produtos. Usavam uma pistola 765, cromada. Conseguiu identificar os dois assaltantes que foram até a lanchonete, descrevendo, inclusive, as suas características físicas.

Também José Renato Brasil disse que saiu de casa para pagar uma conta, deixando sua motocicleta na rua. Tratava-se de uma Honda Twister, preta. Informou a polícia sobre o ocorrido e conseguiu recuperar a motocicleta no dia seguinte, por ação da polícia. A placa havia sido trocada.

Willian Augusto de Oliveira também foi vítima de furto. Sua motocicleta era uma Honda Twister, prata.

Insta salientar, nesse ponto, que as narrativas das vítimas Igor Tavares e Danilo de Moraes trouxeram detalhes imprescindíveis para uma apuração precisa dos fatos. No mais, inexistem indícios de imputação falsa do delito aos réus, e então não se justifica a relativização da força probatória atribuída às suas declarações.

Colaciono posicionamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2º, inciso I (com redação anterior à lei nº 13.654/18), do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória.

Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Provas realizadas na fase inquisitorial, confirmadas em juízo. Dosimetria mantida. Regime inicial fechado adequadamente fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000566-43.2017.8.26.0457; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019).(grifamos)

Ao encontro das declarações das vítimas estão os depoimentos prestados pelos policiais. Vejamos:

O policial militar Weslen Rodrigo de Souza, disse que ocorreu um roubo em uma lanchonete chamada Baita Lanches. Foi utilizada uma motocicleta Twister, cor prata. Mais cedo havia ocorrido outro crime da mesma forma, no estabelecimento Espeto Jacaré. Em diligências, depararam-se com dois indivíduos conduzindo uma motocicleta com características semelhantes. Na abordagem, notaram que a placa motocicleta havia sido trocada. O condutor trazia um celular e pouco mais de oitenta reais. O garupa também tinha dinheiro e dois celulares. A abordagem chamou a atenção dos policiais que começaram a investigar o ocorrido. Felix delatou o comparsa Diego, disse que o havia encontrado para usarem drogas de forma conjunta. Diego, segundo Felix, estava armado. Havia outra pessoa armada no mesmo local. Fizeram diligência na casa de Diego. Adentraram a residência, abordando Diego na entrada. Dentro da casa havia uma amásia de Diego. Havia uma pistola municada. Tanto Diego quanto sua companheira reagiram à ordem de prisão. O pai de Diego mora na rua paralela e informou que a companheira de Diego era muito agressiva. Autorizaram a entrada da guarnição e no quarto de Diego foi encontrada uma camiseta vermelha, identificada em outro roubo ocorrido no mesmo dia. Os capacetes e a outra motocicleta estavam na casa da companheira de Diego. Os celulares encontrados com Luiz e com Felix eram das vítimas, assim como os capacetes encontrados. Félix havia sido empregado da vítima Danilo. Nas imagens de segurança notaram que havia um revezamento entre os três acusados na prática dos roubos. As vítimas reconheceram a arma de fogo apreendida na casa dos suspeitos.

Em idêntico sentido o depoimento do policial militar Pires.

A testemunha arrolada pela defesa, Maria José Pereira, mãe de Diego, disse não saber nada a respeito dos fatos investigados. Afirmou que seu filho morava em sua casa com Natália como marido e mulher, mas em razão de desentendimentos, Nathalia alugou outro imóvel próximo a sua residência. Não soube dizer sobre a autoridade de Diego na nova residência da namorada. Diego continuou frequentando a casa de Natalia, mas morava com a genitora.

Depois dos relatos de vítimas e testemunhas, os réus foram ouvidos.

O acusado Diego Henrique Vasconcelos, interrogado em juízo, negou as práticas delitivas. Disse que passou num bar e pegou um cigarro. Encontrou Natalia e começaram a conversar. Ato contínuo, a polícia apareceu. Foram enquadrados sem qualquer razão. Os policiais não explicaram a razão da prisão. De lá foram para a casa da genitora de Diego. Depois da casa da genitora, os policiais foram para a casa de Natália. Os policiais disseram que haviam apreendido revólver, motocicleta e outros bens. Tinha um vínculo com Natália, com quem se relacionava amorosamente. Na verdade, estavam reatando o relacionamento. Estava morando com sua própria genitora e não com Natália. Alegou não haver feito nada, absolutamente nada de errado. Conhece os corréus apenas de vista. Contou que o relacionamento de Natalia e a família do próprio Diego é muito difícil. Havia saído da cadeia em junho de 2021 até ser preso novamente. Trabalhava desde o início de agosto. E estava se relacionando com Natália esporadicamente.

O acusado Felix da Silva, também interrogado, disse que Tardivo estava lhe devendo um certo numerário. E o próprio Felix devia dinheiro para algumas pessoas. Resolveu roubar uma motocicleta. Tratava-se de uma motocicleta Strada, cor cinza. Estava na posse de um revólver e o convidou para praticar um roubo. Juntos, roubaram uma outra motocicleta, da mesma marca e modelo, mas da cor preta. Depois disso, foram até Jacaré, onde Tardivo praticou o roubo. Ele mesmo disse que tinha uma conhecida, chamada Natália, que poderia guardar a motocicleta e arma utilizadas no roubo. Deixou os bens ali, levando consigo a arma de fogo e praticando um novo roubo. Foram presos mais tarde. Diego estava caminhando na via pública e foi preso por engano. Felix apontou o dedo para Natália, mas os policiais entenderam errado. Tentou esclarecer o equívoco, mas os policiais não ouviram. Em relação à contradição com seu interrogatório na delegacia de polícia, disse que foi torturado e por isso alegou falsamente aqueles fatos. Conhecia Diego apenas "de vista". Alegou já ter sido funcionário do proprietário do Baita Lanches.

Em novo interrogatório, após o aditamento da denúncia, o acusado confessou o furto de apenas uma motocicleta.

Extrajudicialmente, o acusado afirmou que por volta das 23h do dia 3.2.2022 encontrou-se com Luiz Guilherme e Diego na casa do Diego. Disse que estavam na calçada e a moto twister prata estava parada no local. Afirmou que Luiz Guilherme pediu para ele o levar até atrás da expoagro. Disse que estavam fumando maconha com mais outro indivíduo (fls. 18).

O acusado Luiz Guilherme Tardivo, ouvido em juízo, confirmou a versão judicial, trazida por Félix.

Em novo interrogatório, também, confessou o furto de apenas uma das motocicletas.

Esse o conjunto da prova oral colhida e comum a todos os acusados e delitos.

I - Quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal):

Acerca da delimitação do crime de associação criminosa, previsto pelo artigo 288 do Código Penal, de rigor tecer algumas considerações.

As provas angariadas nos autos não deixam dúvidas que Diego, Félix e Luiz Guilherme estavam conluiados para prática de vários delitos entre eles, roubo e furto, conforme se pode observar no auto de exibição e apreensão de fls. 33/35; auto de reconhecimento de objeto de fls. 38, 71/72; laudos periciais de fls. 305/332 e até pela troca das placas das motocicletas furtadas.

No mais, as provas orais colacionadas são contundentes e comprovam que os acusados constituíram associação criminosa armada com a finalidade de praticar diversos delitos patrimoniais. Os policiais militares, que realizaram a abordagem dos réus, relataram de forma firme e coerente a todo o conjunto probatório, que os réus mantinham a residência da namorada de Diego como base para planejar os delitos, guardar os produtos roubados e furtados. Tal fato restou comprovado pela apreensão dos objetos roubados na residência e na posse dos réus, bem como pelo depoimento extrajudicial do réu Felix, que afirmou que estava na casa de Diego, no dia dos fatos, antes de ser abordado.

O tipo penal do crime de associação criminosa exige a associação de três ou mais pessoas com finalidade específica de cometer crimes, o que restou devidamente comprovado nos autos, já que pelo conjunto probatório, não há dúvidas que Diego tinha livre acesso à residência de Natália, sua namorada. Outrossim, Félix e Luiz Guilherme afirmaram que já se conheciam e confessaram a prática dos furtos e roubos.

Ademais, todos os objetos dos crimes foram encontrados na casa onde Natália residia e seu namorado Diego tinha livre acesso. Os dois foram abordados pelos policiais na residência e resistiram a prisão.

Ora, mesmo que Diego não tenha confessado os delitos, o fato dos objetos ilícitos e a arma de fogo, utilizada nas práticas delitivas, terem sido encontrados em sua posse, no interior da residência de sua namorada, onde foi abordado, demonstram o vínculo associativo entre ele e os réus Felix e Luiz Guilherme.

Ressalte-se, mais uma vez, que o corréu Felix, embora tenha tentado "assumir" a responsabilidade do roubo cujo executor foi seu comparsa Diego, extrajudicialmente, confirmou que estava com Diego no dia dos fatos, pouco tempo antes da abordagem dos policiais.

Verifica-se, portanto, que após a delação de Felix, os policiais conseguiram abordar Diego e Natalia em sua residência, bem como apreender os produtos ilícitos que eram ocultados pelos réus e a arma de fogo utilizada nos roubos.

Sobre a associação criminosa o entendimento jurisprudencial já se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AUTORIA COMPROVADA - DEPOIMENTOS - DOSIMETRIA. I. Autoria e materialidade evidenciadas pelas investigações policiais e prova oral jurisdicionada. II. Ainda que a quantidade de pena seja inferior a 4 (quatro) anos, as benesses dos artigos 44 e 77 do CP não são socialmente recomendadas. O autor é portador de maus antecedentes. III. Recurso desprovido. (TJ-DF 20150510071695 DF 0007116-51.2015.8.07.0005, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 05/07/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/07/2018 . Pág.: 131/142)

Desse nodo, pelo conjunto probatório constante nos autos, de rigor a condenação dos três acusados pelo delito de associação criminosa armada.

I - Quanto ao crime de roubo no Espetinho do Jacaré:

Quanto ao roubo no estabelecimento Espetinho do Jacaré, restou clara a participação de Félix e Luiz Guilherme, por meio de suas confissões, dos reconhecimentos da vítima e depoimento dos policiais. A prova é robusta nesse sentido.

Em relação ao corréu Diego, contudo, embora estivesse associado com os demais para a prática delitiva diversas, não há nada nos autos que confirme sua participação no roubo deste local. O tão só fato de integrar determinada associação criminosa, não autoriza a condenação por todos os delitos cometidos pela entidade. É preciso mais que isso. Assim a lição de Néelson Hungria, in verbis:

"o simples fato de pertencer à quadrilha ou bando não importa, inexoravelmente, ou automaticamente, que qualquer dos associados responda por todo e qualquer crime integrado no programa da associação, ainda que inteiramente alheio à sua determinação ou execução"

No mesmo sentido, Antolisei:

"I compartecipi che commettono uno o più dei reati formano oggetto dell'associazione, ne rispondono individualmente in concorso col delitto di cui stiamo occupando. La responsabilità per i detti reati si estende esclusivamente a quei soci che ne sono compartecipi ai sensi degli artt. 110 e segg. del codice".

Ainda, com o mesmo entendimento, Rogério Greco:

"o agente que pertence à associação criminosa somente poderá ser responsabilizado penalmente pelos crimes para os quais houver anuído, se tiver tomado conhecimento, previamente, das futuras ações do grupo ao qual fez parte".

Desse modo, de rigor a absolvição do corréu Diego em relação ao delito de roubo ao estabelecimento Espeto do Jacaré.

II - Quanto ao crime de roubo no Baita Lanches:

Quanto ao roubo na lanchonete Baita Lanches restou caracterizada autoria delitiva de Diego e Luiz Guilherme. Apesar de Félix ter confessado, sua versão ficou isolada, pois não há outras provas de sua autoria neste delito. O intuito de auxiliar o corréu é claro, embora a razão para tal desiderato não tenha vindo à tona.

Seja como for, Diego e Luiz Guilherme foram reconhecidos como autores do crime, o que foi corroborado pelas provas e depoimentos dos policiais.

A vítima foi contundente no reconhecimento e afirmou que os executores do delito foi Diego e Luiz Guilherme. Reconheceu Felix, que já estava detido pelos policiais, porque ele já havia prestado serviços em uma obra sua, mas afirmou, categoricamente, que ele não era um dos assaltantes do seu estabelecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – FURTO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – CONFISSÃO ISOLADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Em que pese existir confissão quanto à autoria delitiva, a inexistência de outras provas judiciais e os outros elementos indiciários impedem a prolação do édito condenatório. Apelação interposta do Parquet a que se nega provimento, ante a correção da sentença objurgada. (TJ-MS 00246164620118120001 MS 0024616-46.2011.8.12.0001, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 24/08/2017, 2ª Câmara Criminal)

Desse modo, de rigor a condenação de Diego e Luiz Guilherme em relação a esse delito e absolvição de Félix, por insuficiência probatória.

Com efeito, em relação aos dois delitos de roubo, a questão cinge-se às causas de aumento relativas ao emprego de arma e concurso de agentes dos delitos. Neste ponto, procedente os pedidos. Senão, vejamos:

Não há dúvidas acerca da utilização da arma de fogo no caso em análise. As vítimas foram firmes ao narrar que os réus utilizaram a arma de fogo para ameaçá-las e, inclusive, reconheceram o objeto apreendido, como sendo a arma utilizada em ambos os delitos.

Também o concurso de agentes ficou evidente, pelo depoimento das vítimas, palavra dos policiais e pela própria confissão do réu Luiz Guilherme e Felix

III - Quanto aos crimes de furto:

Quanto aos delitos de furto das motocicletas, restou clara a autoria dos réus Felix e Luiz Guilherme, já que, apesar de, no segundo interrogatório terem tentado alterar sua versão dos fatos, assumindo apenas um furto, isoladamente, no primeiro interrogatório, sob o crivo do contraditório, confessaram a prática dos furtos das duas motocicletas, conjuntamente. Em relação a Diego, o conjunto probatório é frágil para afirmar que ele participou dos furtos.

Desse modo, de rigor a condenação dos réus Félix e Luis Guilherme pela prática dos

dois furtos, das duas motocicletas, em concurso de agentes.

Por todo o exposto, não há que se falar em insuficiência probatória, tendo em vista que todos os elementos existentes nos autos – boletim de ocorrência, declarações das vítimas, depoimentos das testemunhas, laudos periciais, auto de apreensão e entrega, auto de reconhecimento e confissões – são seguros e confirmam as ocorrências das dinâmicas delitivas.

Por fim, apesar de a combativa defesa ter suscitado, em memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório há que se afastar tal tese. Ocorre que a prova confeccionada em Juízo é contundente, tal como apontado acima, não se havendo falar em prova apenas durante o inquérito policial.

Assim, de rigor a parcial procedência da pretensão punitiva para condenar: Diego, Félix e Luiz Guilherme pelo crime de associação criminosa armada; Félix e Luiz Guilherme pelo roubo no estabelecimento do Espetinho do Jacaré e pelos delitos de furto das motocicletas; Diego e Luiz Guilherme pelo roubo na lanchonete Baita Lanches.

Em relação aos dois delitos de furto, praticados pelos réus Luiz Guilherme e Félix, e dois delitos de roubo, praticados pelo réu Luiz Guilherme que participou dos dois roubos, aplicar-se-á a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista os espaços curtos de tempo e idêntico *modus operandi*.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria na pena.

Observo que os fatos ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18, que passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais causas de aumento, com índice superior de majoração.

Com tal alteração legal e havendo a incidência de causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos, como ocorre no presente caso, é o caso de aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com incidência apenas da causa que mais aumenta (no caso, o emprego de arma de fogo). A outra causa (concurso de agentes) será considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, na medida em que torna as circunstâncias do crime mais graves, já que o concurso de agentes não apenas facilita o cometimento do delito, como também dá maior garantia de impunidade e segurança na fuga.

Portanto, em relação ao réu Félix:

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade dos agentes. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias, este tem alto grau de reprovabilidade (em relação ao delito de roubo), já que o delito foi praticado em concurso de agentes. Em relação às consequências, nada há que enseje a exasperação da pena nesta fase. Quanto ao comportamento das vítimas, estas em nada contribuíram para a ocorrência do delito. Dessa forma, em razão das circunstâncias, fixo-lhe a pena do delito de roubo em 1/6 acima do mínimo legal. Resultam as penas individualmente cominadas nessa fase em:

-art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal: 1 (um) ano de reclusão;
-art. 157, §2º, inciso II e § 2ºA, inciso I do Código Penal: 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

- art. 155, §4, IV do Código Penal: 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência do réu (Processo nº 0001435-28.2017.8.26.0094 - fls. 143/145), a qual deve ser compensada com a confissão.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação supra será considerado a causa de aumento em relação ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º - A, inciso I do Código Penal. Assim, majoro a pena do delito de roubo em 2/3. Presente também, em relação ao delito de associação, a circunstância agravante prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, pois a associação é armada, majoro a pena em 1/6. Presente, por fim, a continuidade delitiva em relação aos delitos de furto, nos termos do artigo 71 do Código Penal, majoro a pena do delito de furto em 1/6. Resultam as penas individualmente cominadas, nessa fase em:

-art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão;
-art. 157, §2º, inciso II e § 2ºA, inciso I do Código Penal: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
- art. 155, 4º, IV, do Código Penal: 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Em relação ao réu Luiz Guilherme:

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade dos agentes. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias, este tem alto grau de reprovabilidade (em relação ao delito de roubo), já que o delito foi praticado em concurso de agentes. Em relação às consequências, nada há que enseje a exasperação da pena nesta fase. Quanto ao comportamento das vítimas, estas em nada contribuíram para a ocorrência do delito. Dessa forma, em razão das circunstâncias, fixo-lhe a pena do delito de roubo 1/6 acima do mínimo legal. Resultam as penas individualmente cominadas nessa fase em:

-art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal: 1 (um) ano de reclusão;
-art. 157, §2º, inciso II e § 2ºA, inciso I do Código Penal: 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
- art. 155, §4, IV do Código Penal: 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase, não há circunstância agravante. Presente a circunstância atenuante da confissão, retomo a pena do roubo ao mínimo legal, resultando em:

-art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal: 1 (um) ano de reclusão;
-art. 157, §2º, inciso II e § 2ºA, inciso I do Código Penal: 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
- art. 155, 4º, IV, do Código Penal: 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação supra, será considerada a causa de aumento em relação ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º - A, inciso I do Código Penal. Assim, majoro a pena do delito de roubo em 2/3. Ademais, de rigor a consideração da continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo, nos termos do artigo 71 do Código Penal, eis que os dois delitos de roubo se deram nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e com maneiras de execução muito semelhantes, devendo o segundo ser havido como continuação do

primeiro. Assim, o aumento se dá em mais 1/6. Presente, também, a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, pois a associação é armada. Majoro a pena em 1/6. Presente, por fim, a continuidade delitiva em relação aos delitos de furto, nos termos do artigo 71 do Código Penal, majoro a pena do delito de furto em 1/6.

Resultam as penas individualmente cominadas em:

- art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão;
- art. 157, §2º, inciso II e § 2ºA, inciso I do Código Penal: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
- art. 155, 4º, IV, do Código Penal: 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Em relação ao réu Diego:

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade dos agentes. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias, este tem alto grau de reprovabilidade (em relação ao delito de roubo), já que o delito foi praticado em concurso de agentes. Em relação às consequências, nada há que enseje a exasperação da pena nesta fase. Quanto ao comportamento das vítimas, estas em nada contribuíram para a ocorrência do delito. Dessa forma, em razão das circunstâncias, fixo-lhe a pena do delito de roubo 1/6 acima do mínimo legal. Resultam as penas individualmente cominadas nessa fase em:

- art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal: 1 (um) ano de reclusão;
- art. 157, §2º, inciso II e § 2ºA, inciso I do Código Penal: 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência do réu (Processo nº 1500028-83.2018.8.26.0608 - fls. 139/140), majoro as penas em 1/6, resultando em:

- art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão;
- art. 157, §2º, inciso II e § 2ºA, inciso I do Código Penal: 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação supra será considerado a causa de aumento em relação ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º - A, inciso I do Código Penal. Assim, majoro a pena em 2/3 no delito de roubo. Presente também a circunstância agravante prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, pois a associação é armada. Majoro a pena em 1/6.

Resultam as penas individualmente cominadas em:

- art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão;
- art. 157, §2º, inciso II e § 2ºA, inciso I do Código Penal: 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar DIEGO HENRIQUE VASCONCELOS, como incurso no artigo 288, caput e §único e artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, nos termos do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Outrossim, condeno FÉLIX DA

SILVA, como incurso no artigo 288, caput e § único, artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I e art 155, § 4, IV, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal, em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa. E, por fim, condeno LUIZ GUILHERME TARDIVO, como incurso no artigo 288, caput e § único, artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, em continuidade delitiva, e artigo 155, § 4, IV, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal, em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal ao cumprimento de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa,

O regime inicial para cumprimento da pena de todos os réus será o FECHADO, considerando o montante de pena e a gravidade dos delitos.

Pela quantidade de pena aplicada e existência de grave ameaça, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e não concedo sursis. Ante a pena aplicada, a gravidade do delito, a possibilidade real de se furtar à aplicação da lei penal e o fato de que o acusado ter permanecido preso durante toda fase processual, deverá aguardar julgamento de eventual apelação em cárcere.

Recomendem-se os réus nas prisões onde se encontram.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação;

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para terem os réus suspensos seus direitos políticos;

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS.

Em relação aos réus Luiz Guilherme e Félix, todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que lhes fora deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas em relação a estes, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R. I.

Franca, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA